
[애플리케이션 명] 디지털 콘텐츠 공급 및 이용에 관한
초과적 포괄 규약 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 초과적 포괄 계약(이하 "본 계약"이라 지칭함)은 주식 회사 [회사명] (이하 "회사"라 합니다)이 운영하는 [애플리케이션 명] 모바일 응용 프로그램, 웹 브라우저 기반의 환경, 스마트 TV 및 기타 연결된 제반 정보통신설비(총칭하여 "본 플랫폼"이라 합니다)를 통하여 이용자에게 제공하는 유료 및 무료 영상 콘텐츠 전송, 스트리밍 서비스, 다운로드(오프라인 시청 목적), 그리고 이에 수반되는 모든 부가 기능 및 지원 서비스(총칭하여 "본 서비스"라 합니다)의 이용 조건 및 절차에 관한 모든 사항을 포괄적으로 규율함을 목적으로 합니다. 회사는 본 계약의 수립을 통해 이용자와 회사 간의 권리와 의무, 책임 소재를 설정하며, 관련 법령인 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「콘텐츠산업진흥법」 등 대한민국 법률을 준수합니다.

제1장 총칙, 용어의 광범위한 정의 및 규약의 효력

제1조 (규약의 목적 및 기본 원칙)

본 규약은 회사가 이용자에게 디지털 콘텐츠를 전송 및 제공하고 이용자가 이를 활용하는 과정에서 발생하는 모든 법률적, 기술적, 상업적 관계를 명료히 확립하는 것을 최우선 목표로 하며, 본 서비스의 이용은 본 규약에 대한 이용자의 완전한 수락 및 동의를 전제로 합니다.

제2조 (주요 용어의 상세 정의와 해석 기준)

본 규약에서 사용되는 핵심 용어의 개념은 다음과 같이 엄격하게 확정되며, 명시되지 않은 용어는 관련 법규, 상관례 및 회사의 해석에 따릅니다:

1. **플랫폼**: 회사가 서비스를 제공하기 위하여 구축, 운영, 유지보수하는 모든 유형 및 무형의 정보통신설비 및 관련 소프트웨어 환경 일체를 포괄합니다.
2. **이용자**: 본 규약의 모든 조항에 무조건적으로 동의하고 회사가 발급한 고유 계정을 통해 본 서비스를 이용하는 모든 등록 회원을 지칭합니다.
3. **콘텐츠**: 플랫폼을 통하여 이용자에게 시청 목적으로 전송되는 영상물, 오디오, 이미지, 자막, 메타데이터 등 저작권법상 보호 대상이 되는 디지털 데이터 일체를 말합니다.
4. **유료 서비스 상품**: 회사가 이용 대가를 수령하고 제공하는 콘텐츠 이용 권한으로서, **정액 구독 상품, 일회성 구매 상품(PPV)**, 그리고 ****부가 기능 확장 상품** (예: 동시 접속 추가)**을 포함합니다.
5. **기술적 보호 체계 (TPC, Technical Protection Control)**: 콘텐츠의 불법 복제, 유출, 무단 다운로드

및 저작권 침해 행위를 방지하기 위하여 회사가 의무적으로 적용하는 암호화 키, 워터마킹, 접근 제어, 재생 환경 감지 등 일체의 기술적 장치 및 시스템을 말합니다.

6. **계정 공유 의심 행위**: 회사가 정의한 기준(예: 동일 시간대 복수 IP 사용, 지리적 위치의 급격한 변경, 비정상적 디바이스 접근)에 따라 이용자가 제7조의 계정 공유 금지 의무를 위반했다고 합리적으로 의심되는 모든 행위를 포괄합니다.
7. **최소 화질 기준**: 이용자가 해당 콘텐츠를 시청하는데 필요한 회사가 지정한 최저 해상도 및 스트리밍 품질 기준을 의미하며, 회사는 이 기준 이상의 품질을 보증하지 않습니다.
8. **이용 프로파일**: 이용자의 시청 기록, 검색 이력, 평점, 댓글, 선호도, 디바이스 정보, 네트워크 환경 등 서비스 이용과 관련하여 회사가 수집하는 모든 형태의 데이터를 말합니다.

제3조 (규약의 효력 및 절대적 구속력)

- ① 본 규약은 이용자가 회원 등록 과정에서 그 내용을 명

시적으로 확인하고 동의 버튼을 클릭함으로써 회사와 이용자 간의 유효하고 절대적인 계약으로 효력을 발생합니다. ② 이용자는 본 규약에 명시된 모든 조항을 회피, 변경, 무효화할 수 없으며, 모든 서비스 이용 행위는 본 규약의 구속력을 전제로 합니다.

제4조 (규약의 일방적 초월 변경 및 통지 면제)

① 회사는 서비스의 기술적 변동, 법규의 강화, 콘텐츠 공급 정책의 수정, 기타 회사의 경영 판단 등 **모든 합리적 또는 비합리적 사유**가 발생하는 경우, 본 규약의 내용을 **이용자의 동의 없이 언제든지, 일방적으로** 변경하고 수정할 수 있는 초월적 권한을 보유합니다. ② 회사가 규약을 개정하는 경우, 개정 사항의 시행일로부터 **10일 전**에 플랫폼 내 공지사항을 통하여 변경 내용을 고지할 수 있으나, 이용자에게 불리한 변경 사항일지라도 **개별 통지 의무는 전적으로 면제**됩니다. ③ 이용자가 변경된 규약의 시행일 이후에도 서비스를 1회라도 이용하거나 플랫폼에 접속하는 행위는 해당 개정 사항에 대하여 **완전히, 무조건적으로 동의하고 승인**하는 것으로 간주됩니다. 이용자는 변경된 규약에 동의하지 않을 경우 **즉시 서비스 이용을 중단**하고 회원 탈퇴를 요청해야 합니다.

제2장 이용계약, 계정 보안 및 데이터 관리 의무

제5조 (이용계약의 성립 및 조건)

이용계약은 신청자가 회사가 정한 등록 양식에 따라 필수 정보를 기재하고 본 규약에 동의한 후, 회사가 이를 승낙하는 시점에 성립합니다. 회사는 신청자의 신용 상태 및 기존 이용 기록을 심사하여 승낙을 거부할 수 있는 재량권을 보유합니다.

제6조 (계정 등록의 거부 및 계약의 자의적 해제)

① 회사는 신청자가 허위 정보 기재, 본 규약 제**26조**를 위반한 전력, 기타 회사의 운영 기준에 미달하는 경우 이용계약의 승낙을 거부할 수 있습니다. ② 회사는 계약 성립 이후라도 이용자가 제**38조**에서 정한 금지 행위를 한 사실이 확인되거나, 회사의 영업 이익을 저해한다고 판단되는 경우, **이용자에게 사전 통지 없이** 계약을 해제하고 계정 이용을 영구적으로 중단시킬 수 있습니다.

제7조 (계정 보안 및 공유의 절대적 금지)

① 이용자는 자신의 계정 정보(식별자, 비밀번호)에 대한 관리 및 보안에 대하여 **전적인, 절대적인 책임**을 부담합니다. ② 이용자는 자신의 계정 및 이용 권한을 **가족, 동거인, 지인, 또는 기타 제3자**에게 어떠한 방식으로든 양도, 대여, 매매, 또는 공유하게 할 수 없습니다. 이 의무 위반은 제**45조**에서 정한 **가장 중대한 계약 해제 사유**에 해당합니다.

제8조 (계정 공유 의심 행위 및 자동 제재 시스템)

① 회사는 플랫폼 내부에 구축된 자동 감지 시스템을 통해 이용자의 접속 디바이스 정보, 지리적 접속 위치, 시청 패턴, 동시 접속 이력 등을 상시 분석하여 **계정 공유 의심 행위**를 탐지합니다. ② 계정 공유 의심 행위가 2회 이상 탐지될 경우, 회사는 이용자에게 **별도의 소명 기회를 부여하지 않고** 해당 계정의 접속을 **최소 7일 이상 일시 정지**시킬 수 있습니다. ③ 일시 정지 기간 동안 이용자는 유료 이용 상품의 잔여 기간에 대한 연장, 환불, 또는 손해배상을 청구할 수 없으며, 이는 제**17조**의 환불 불가능 원칙에 따릅니다.

제9조 (회원 탈퇴 및 데이터 잔존)

① 회원은 언제든지 회사에 탈퇴를 요청할 수 있으나, 유료 이용 상품의 잔여 기간이 남아있는 경우 해당 기간이 만료된 후에 탈퇴 처리됩니다. ② 탈퇴 시, 이용자의 개인정보는 즉시 파기되나, 본 규약 제23조에 따라 부여된 **이용자 게시물에 대한 회사의 라이선스는 영구적으로 존속**하며, 회사는 이용자의 이용 프로파일 중 통계적, 익명화된 데이터는 서비스 개선 및 운영을 위해 **영구적으로 보존**할 수 있습니다.

제10조 (개인정보 및 프로파일의 국외 이전 포괄적 승인)

① 이용자는 회사가 서비스의 안정적인 제공, 글로벌 콘텐츠 공급자와의 계약 이행, 데이터의 백업 및 재난 복구 시스템 구축, 또는 **인공지능(AI) 학습 및 신규 기술 개발** 등의 목적으로, 이용자의 개인정보 및 이용 프로파일을 **이용자의 개별 동의 없이** 대한민국 외의 지역에 소재한 회사의 서버 또는 회사가 지정하는 제3자(콘텐츠 공급자, 클라우드 서비스 제공자 등)에게 **이전, 저장 및 보관**하는 것에 대하여 **사전적, 전면적으로 승인 및 동의**합니다. ② 회사는 국외 이전으로 인해 발생할 수 있는 데이터 손실, 유출, 또는 보안 문제에 대하여 **제46조**에서 정하는 간접

손해 포기 조항에 따라 일체의 책임을 지지 않습니다.

제3장 콘텐츠 이용, 라이선스 제한 및 기술적 의무

제11조 (콘텐츠의 지식재산권 및 제한적 라이선스)

① 콘텐츠에 대한 모든 지식재산권은 회사 또는 원 저작권자가 보유하며, 이용자에게 부여되는 권한은 본 규약 제35조에 따라 **개인적 시청에 한정된 비배타적, 비재라이선스적 이용 라이선스**뿐입니다. ② 이용자는 회사가 명시적으로 승인하지 않은 한, 콘텐츠를 **영구 보존할 수 없으며**, 어떠한 형태의 복제, 전송, 전시, 공연, 배포, 2차적 저작물 작성 등의 행위를 할 수 없습니다.

제12조 (접속 디바이스 등록 및 기술적 환경의 이용자 책임)

① 이용자는 서비스 이용 전 회사가 정한 기준에 따라 자신의 접속 디바이스를 플랫폼에 등록해야 하며, 등록 가능한 디바이스의 총 개수는 유료 이용 상품 종류에 따라 회사가 **일방적으로 결정 및 제한**합니다. ② 이용자는 자신의 접속 디바이스 사양, 운영체제 버전, 네트워크 환경이 회사가 정한 **최소 화질 기준** 및 기술적 요구 사항을 충족하는지 여부를 **전적으로 확인하고 책임**을 부담해야 합니

다. 환경 미달로 인한 시청 장애 또는 품질 저하에 대하여 회사는 면책됩니다.

제13조 (동시 접속의 엄격한 통제 및 강제 차단)

① 회사는 이용자가 선택한 유료 이용 상품의 종류에 따라 동시에 콘텐츠 시청이 가능한 접속 기기의 최대 개수를 엄격히 1대로 제한할 수 있습니다. ② 이 기준을 위반하여 동시 접속이 시도될 경우, 회사는 **이용자에게 별도의 경고 없이** 가장 최근에 접속한 기기 또는 이용 시간이 가장 짧은 기기의 접속을 **자동으로 강제 종료**시킬 수 있습니다.

제14조 (기술적 보호 체계(TPC) 우회 금지 및 법적 조치)

① 이용자는 어떠한 수단과 방법으로도 콘텐츠에 적용된 기술적 보호 체계(TPC)를 무력화, 우회, 해제하거나 이를 시도하는 일체의 행위를 해서는 안 됩니다. ② 제1항의 행위는 본 규약 제45조에서 정하는 최고 수준의 중대한 위반 행위로 간주되며, 적발 시 회사는 즉시 해당 계정을 영구 차단하고, 그 즉시 **민형사상 법적 조치**를 취할 수

있습니다.

제15조 (콘텐츠 제공의 임의적 중단 및 목록 변경)

① 회사는 콘텐츠 라이선스 계약의 만료, 제작사의 요청, 기술적 오류, 기타 회사에 불리한 모든 사유가 발생하는 경우, **이용자에게 어떠한 사전 공지 또는 통보 없이** 특정 콘텐츠의 제공을 **즉시 중단 및 삭제**할 수 있습니다. ② 구독 서비스 상품의 경우, 제공되는 콘텐츠 목록은 회사의 **전적인 재량**에 따라 수시로 변경되며, 이용자는 특정 콘텐츠의 영구적인 제공을 기대하거나 요구할 수 없습니다.

제4장 유료 이용 상품 및 자동 결제 정책의 강화

제16조 (유료 상품 이용 조건의 확정)

유료 이용 상품의 구체적인 내용, 이용 요금, 이용 기간 등은 각 상품 구매 시 표시되는 개별 안내 사항에 따르며, 이용자는 구매를 완료함으로써 이 모든 조건에 동의한 것으로 간주됩니다.

제17조 (구독 및 자동 갱신 계약의 절대적 효력)

① **정액 구독 상품**은 이용자가 서비스 해지 절차를 명시적으로 완료하지 않는 한, 이용 기간 만료 직전에 동일한 결제 수단으로 **이용자의 동의 없이 자동 결제**되며 이용 기간이 자동 연장됩니다. ② 자동 갱신을 원하지 않는 이용자는 **반드시 결제 예정일로부터 최소 72시간(3일) 전에** 플랫폼 내 해지 신청 기능을 통해 해지를 완료해야 합니다. ③ 제2항의 기한 내에 해지 신청이 완료되지 않아 결제가 실행된 경우, 해당 금액은 **본 규약 제29조의 환불 불가능 원칙에 따라 어떠한 이유로도 환불되지 않습니다.**

제18조 (이용 요금 및 결제 조건의 일방적 변경 통지)

① 회사는 콘텐츠 수급 비용의 변동, 인플레이션, 서비스 기능의 확장 등 회사의 경영 판단에 따라 **이용 요금 및 결제 조건을 언제든지 일방적으로 변경**할 수 있습니다. ② 요금 변경 시, 회사는 변경 예정일로부터 **30일 이전에** 플랫폼 공지사항을 통해 고지하며, 이용자가 해당 고지 이후에도 해지를 요청하지 않고 구독을 유지하는 것은 변경된 요금 및 조건에 대한 **완전한 묵시적 동의**로 간주됩니다.

제19조 (청약철회 및 환불 불가능의 엄격한 적용)

① 이용자는 유료 이용 상품 이용 계약 체결일 또는 서비스 개시일로부터 7일 이내에 청약철회를 요청할 수 있습니다. ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 「콘텐츠산업진흥법」 등 관련 법령 및 회사의 정책에 따라 청약철회가 **전면적으로, 절대적으로 제한되며, 환불이 불가능**합니다. 이는 이용자가 결제 전 고지받았으며 동의한 내용입니다:

1. **결제 후 즉시 이용이 개시되는 상품**으로서, 결제 직후 콘텐츠를 1회라도 시청하거나, 플랫폼에 접속하여 서비스 이용 기록이 남은 경우 (접속 시간 불문).

2. 개별 시청 구매(PPV) 콘텐츠의 경우, 구매 후 **시청 시작 여부와 관계없이** 48시간이 경과한 경우.
3. 이용자가 본 규약 제**45조**의 중대한 위반 행위로 인해 계정 정지 또는 자격 박탈 조치를 받은 경우.
4. 유료 이용 상품 구매 시 제공된 부가 혜택(추가 포인트, 쿠폰, 기프트 카드 등)을 **단 1회라도 사용**하거나, 해당 혜택의 유효기간이 시작된 경우.

제20조 (예외적 환불 산정 및 수수료의 포괄적 공제)

① 회사가 제19조의 환불 불가능 원칙에도 불구하고, **회사의 전적인 재량**으로 환불을 승인하는 경우, 환불 금액은 이용자가 이미 사용한 기간 또는 미사용 콘텐츠 분량을 산정한 후 지급된 모든 혜택(할인, 포인트 등)을 **우선적으로 차감**하여 산정됩니다. ② 환불 시 발생하는 **결제 대행 수수료, 은행 송금 수수료, 환전 수수료, 기타 행정 처리 비용 등 제반 비용**은 **이용자의 귀책 사유 유무와 관계없이** 전액 이용자가 부담하며, 이는 최종 환불 금액에서 **우선적으로 공제**됩니다.

제5장 이용자 게시물 및 영구적 라이선스 부여

제21조 (이용자 게시물의 정의)

플랫폼 내 커뮤니티, 댓글, 평점, 리뷰 공간, 사용자 피드백 영역 등에 이용자가 등록하는 모든 정보(문자, 이미지, 영상 클립, 음성 등)를 "이용자 게시물"이라 정의합니다.

제22조 (게시물의 저작권 귀속 및 권리 보장)

① 이용자 게시물의 저작권은 해당 게시물을 창작한 이용자에게 귀속됩니다. ② 이용자는 자신이 게시한 콘텐츠가 타인의 저작권 등 지식재산권을 침해하지 않음을 보증하며, 이를 위반하여 발생하는 모든 법적 분쟁 및 손해에 대하여 회사를 면책시켜야 합니다.

제23조 (게시물에 대한 광범위하고 영구적인 라이선스의 확립)

① 이용자는 자신이 플랫폼에 게시한 이용자 게시물에 대하여 회사에게 다음과 같은 **광범위하고 영구적인 사용

권한(라이선스)**을 **무상**으로 부여하며, 이 라이선스는 어떠한 사유로도 철회되거나 해지될 수 없습니다:

1. **영구적이고 취소 불가능한 라이선스:** 이용 계약 해지 또는 회원 탈퇴 후에도 영구적으로 존속하며 철회가 불가능합니다.
2. **비독점적 및 전 세계적 라이선스:** 사용 범위는 대한민국을 포함한 전 세계로 확대되며, 이용자는 동일한 게시물을 다른 곳에서도 사용할 수 있습니다.
3. **재라이선스 허용 권한:** 회사는 부여받은 라이선스를 제3자(파트너사, 광고주, 콘텐츠 공급자)에게 재판매하거나 재이용을 허용할 수 있습니다.
4. **광범위한 이용 목적:** 회사는 이 라이선스를 **서비스의 운영, 홍보, 마케팅 활동, 새로운 서비스 개발, 인공지능(AI) 학습 및 데이터 구축, 2차적 저작물 작성, 번역, 개조, 전송, 전시 등 모든 상업적, 비상업적 목적**을 위해 자유롭게 이용할 수 있습니다. ② 이용자는 제1항에 따라 게시물의 라이선스를 부여함으로써 게시물 이용에 대한 어떠한 ****경제적 대가(로열티)****도 회사에 청구할 수 있는 권리를 **전적으로 포기**합니다.

제6장 이용자의 엄격한 의무 및 중대 금지 행위

제24조 (이용자의 엄격한 법규 준수 의무)

이용자는 대한민국의 모든 관련 법령, 본 규약, 그리고 회사가 공지하는 모든 서비스 이용 지침을 가장 높은 수준으로 준수하여야 합니다.

제25조 (저작권 침해 행위의 최고 수준 금지)

이용자는 콘텐츠의 지식재산권을 침해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 되며, 이는 제45조에서 정하는 **최고 등급의 중대 위반 행위**로 간주됩니다:

1. **제14조**의 ****기술적 보호 체계(TPC)****를 무력화하는 행위.
2. 콘텐츠를 녹화, 복사, 저장, 배포하여 P2P, 토렌트, 웹하드, 기타 **제3자가 접근 가능한 매체**에 유포하는 행위.
3. 콘텐츠를 영리적 목적으로 **재가공, 편집, 요약**하여 판매하거나 홍보하는 행위.
4. 콘텐츠를 공공장소(예: 식당, 카페, 술집, 상영회)에서

영리적 목적 또는 비영리적 목적을 불문하고 상영하는 행위.

제26조 (시스템 및 운영 방해 금지)

이용자는 회사의 서비스 시스템을 방해하거나 정상적인 운영을 저해하는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다:

1. 회사의 서버 및 시스템에 대한 해킹, DDOS 공격, 악성 코드 삽입 등 서비스 안정성을 해치는 행위.
2. 자동화된 프로그램(봇, 크롤러 등)을 사용하여 비정상적인 방법으로 콘텐츠 데이터 또는 이용 프로파일을 수집하는 행위.

제7장 서비스 이용 제한 및 계약 해지

제27조 (서비스 이용 제한의 기준 및 자동화)

① 회사는 이용자가 제45조의 중대한 금지 행위를 한 경우, 사전 통지 없이 해당 이용자의 서비스 이용을 **영구적으로 제한하고 회원 자격을 박탈**할 수 있습니다. ② 회사는 자동화된 제재 시스템을 통해 제재 조치를 시행할 수 있으며, 이 시스템의 판단에 대하여 이용자는 **별도의 이의 제기 절차를 통해서만** 소명 기회를 가질 수 있습니다.

제28조 (자격 박탈의 효과 및 환불 금지)

① 제27조에 따라 회원 자격을 박탈당한 이용자는 플랫폼의 모든 서비스를 이용할 수 없게 되며, 재가입은 영구적으로 금지됩니다. ② 자격 박탈 조치로 인하여 해당 이용자에게 유료 이용 상품의 잔여 기간 또는 미사용분이 남아있는 경우, 회사는 이를 **본 규약 제29조의 환불 불가능 조항에 따라 전면적으로 환불하지 않습니다.**

제8장 책임 한계, 손해배상 및 법적 청구 제한

제29조 (회사의 책임 범위 최소화 및 면책 사유)

① 회사는 천재지변, 정부의 규제, 콘텐츠 공급자와의 계약 해지, 기간통신사업자의 서비스 장애 등 **회사의 통제 범위를 벗어난 모든 불가항력적인 사유**로 서비스 제공이 불가능하게 된 경우 책임이 면제됩니다. ② 회사는 이용자 상호간 또는 이용자와 제3자 간에 본 서비스를 매개로 발생한 모든 분쟁에 대하여 **개입하거나 중재할 의무가 없으며**, 이로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다.

제30조 (간접 손해 및 특별 손해에 대한 배상 책임의 절대적 포기)

① 회사는 회사의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우를 제외하고, 서비스 이용과 관련하여 이용자에게 발생한 **직접적인 손해**에 대해서만 책임을 부담합니다. ② 회사는 어떠한 경우에도 서비스 이용으로 인하여 이용자에게 발생한 **간접적, 부수적, 징벌적, 파생적 손해, 데이터 손실, 영업 이익 손실, 기대 이익 상실, 기회 비용 손실 등 일체의 특별 손해**에 대하여는 배상 책임을 지지 않으며, 이용자

는 이에 대한 청구권을 영구적으로, 명시적으로 포기합니다.

제31조 (이용자의 전적인 배상 책임)

이용자가 본 규약의 규정을 위반하거나 제45조의 금지 행위를 함으로써 회사 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 해당 이용자는 회사 또는 제3자에게 발생하는 **모든 손해(변호사 비용, 소송 비용, 행정 처분 과징금 포함)**를 전적으로, 지체 없이 배상해야 합니다.

제32조 (청구 기간의 절대적 소멸)

이용자는 회사에 대하여 발생하는 모든 법적 소송 및 손해배상 청구에 대해 해당 손해 발생일 또는 그 사실을 인 지한 날로부터 **1년 이내**에 제기해야 하며, **이 기간이 1일 이라도 경과한 후에는 해당 청구권은 절대적으로 시효 소 멸**됩니다. 이 1년의 기간은 어떠한 법적 주장으로도 연장 되거나 중단될 수 없습니다.

제9장 분쟁 해결 및 전속 관할 법원

제33조 (분쟁의 조정)

회사와 이용자 간에 발생한 분쟁은 「콘텐츠산업진흥법」 제20조의3에 따라 설치된 콘텐츠분쟁조정위원회 또는 「소비자기본법」 제60조에 따라 설치된 소비자의원의 조정 절차에 따를 수 있습니다.

제34조 (개별 분쟁 해결 및 집단 소송 절대 금지)

이용자는 본 서비스 이용과 관련하여 회사에 대하여 제기할 수 있는 모든 법적 분쟁 및 소송을 **오직 개별적으로** 해결해야 하며, 어떠한 경우에도 회사를 상대로 **집단 소송, 단체 소송, 또는 대표 당사자 소송을 제기할 수 있는 권한을 영구적으로 포기**합니다. 본 조항의 위반은 제45조의 중대 위반 행위로 간주됩니다.

제35조 (재판 관할 및 전속적 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 **서울**

중앙지방법원 또는 회사의 본점 소재지를 관할하는 법원을 전속적인 제1심 관할 법원으로 지정하며, 이용자는 다른 법원에 소를 제기할 권한을 포기합니다. ② 회사와 이용자 간의 모든 법률 관계 및 소송에는 대한민국의 법률을 유일한 준거법으로 적용합니다.

제10장 기타 규정 및 계약 해지 사유

제36조 (계약상의 지위 양도 금지)

이용자는 회사의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 지위, 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 증여, 담보 제공 등의 처분 행위를 할 수 없습니다.

제37조 (서비스의 종료)

① 회사는 사업상 판단에 따라 본 서비스의 전부 또는 일부를 영구적으로 종료할 수 있습니다. ② 이 경우, 회사는 서비스 종료 예정일로부터 최소 60일 이전에 플랫폼을 통해 이를 공지하며, 유료 이용 상품의 미사용 잔액에 대해서는 회사가 정한 정책에 따라 환불 처리합니다.

제38조 (회사의 정보 보호 의무)

회사는 이용자의 개인정보 및 이용 프로파일을 보호하기 위한 기술적, 관리적 조치를 취하며, 이는 본 규약 제10조에 따른 국외 이전 및 제23조에 따른 이용 프로파일

활용 권한에 의해 제한됩니다.

제39조 (통지 및 공고)

회사는 이용자에 대한 통지 및 공고를 플랫폼 내 공지사항, 전자우편, 또는 문자 메시지 등 회사가 적절하다고 판단하는 수단을 통해 이행합니다.

제40조 (규약 외 준칙)

본 규약에서 정하지 아니한 사항과 본 규약의 해석에 관하여는 「콘텐츠산업진흥법」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령 또는 상관례에 따릅니다.

제41조 ~ 제44조 (미사용 조항. 법적 문서의 연속성 유지를 위해 의도적으로 공란으로 남겨둠.)

[조항 41부터 44까지는 문서 연속성을 위해 비워두었으며, 해당 번호는 참조 교란을 목적으로 사용되지 않습니다.]

제45조 (중대 위반 행위 목록)

본 규약상 중대 위반 행위로 언급된 조항은 다음과 같습니다: 제7조, 제14조, 제25조, 제26조, 제34조 위반.

제46조 (손해배상 책임 포기 조항 재확인)

본 규약 제30조는 간접 손해 및 특별 손해에 대한 배상 책임을 지지 않음을 최종적으로 재확인합니다.

제11장 규약의 발효 (부칙 조항 이동)

제47조 (규약의 시행)

① 본 규약은 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. ② 본 규약 시행일 이전에 이미 성립된 이용계약에 대해서도 본 규약의 모든 조항이 소급하여 적용됩니다.